

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO



INTRODUCCIÓN

GRUPO GENOLG MINERIA & CONSTRUCCION S.C.R.L con domicilio legal en el AV TUPAC AMARU N° 3747 Distrito COMAS Departamento de Lima, en adelante **LA EMPRESA**, elabora el presente reglamento interno de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en Decreto Supremo N.° 039-91-TR, para que los trabajadores(as) como la “EMPRESA”, tengan pleno conocimiento de los derechos y obligaciones generados de su relación laboral.

Al tratar normas genéricas de comportamiento las mismas que no constituyen una restricción a la potestad de la empresa y de sus directivos para organizar sus actividades y operaciones, impartir órdenes, intervenir en el cumplimiento de los trabajos aplicando las sanciones que correspondan así como reconocer y el mérito.

Estas disposiciones no restringen las obligaciones específicas que tiene cada trabajador(a) derivadas al cargo que desempeña tampoco implica la variación de lo establecido por las normas legales vigentes

Este reglamento es aplicable a todos los trabajadores que se encuentren en las diferentes unidades, operaciones y labores de la empresa sin distinción alguna el termino trabajadores (as) involucra a todo el personal directivos, empleados, obreros. En consecuencia, los(as) trabajadores(as) tomaran conocimientos de las normas que este contiene garantizándose el entendimiento y clima la laboral que debe existir continuamente entre LA EMPRESA y sus trabajadores(as). Así mismo ayudara a la consolidación de nuestra empresa, como una entidad moderna que permita la realización personal de sus integrantes.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°.- El presente Reglamento Interno de Trabajo, norma dentro del marco específico de la empresa, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que la ley señala para todos sus niveles jerárquicos de la organización alcanzándoles y poniendo de conocimiento de todos nuestros trabajadores (as) en forma concreta y transparente para impulsar y mantener la armonía laboral garantizando condiciones de trabajo justas y adecuadas que garanticen el logro de los fines de la empresa en un lineamiento de equidad y eficiencia.

Cada trabajador recibirá un ejemplar del presente Reglamento en aceptación absoluta, sin reserva ni limitación alguna.

ARTÍCULO 2°.- Este reglamento obliga a toda persona que preste servicios a la empresa cualquiera que sea su categoría dentro y fuera del lugar refiriéndose a las oficinas generales, operaciones, unidades donde se estén ejecutando los servicios y proyectos cabe recalcar que el residente de cada unidad tiene facultad de definir normas internas adicionales a las ya establecidas en este reglamento previa coordinación con la gerencia general.

.ARTÍCULO 3°.- El ingreso al servicio de la Empresa, se efectuará de acuerdo a las normas de reclutamiento, selección y contratación de personal, establecidas por la Empresa, conforme a las necesidades del servicio. El examen médico es obligatorio y será practicado por la institución que éste designe.

ARTÍCULO 4°.- El reclutamiento, selección y contratación de personal, es responsabilidad de la Administración de la Empresa Grupo Genolg Mineria & Construcción S.C.R.L, con la autorización de sus residente y participación de la supervisión del área funcional que se efectúa el requerimiento.

ARTÍCULO 5°.- Si el postulante es aceptado por la empresa, antes de que se inicie la prestación de sus servicios, deberá suscribir el Contrato Individual de Trabajo establecido en la Empresa, además de llenar una ficha personal indicando sus datos completos y los de su familia conforme a Ley.

CAPÍTULO II

DEL INGRESO: REQUISITOS Y CONDICIONES

ARTICULO 6°.- El ingreso de personal es determinado por las necesidades de servicio y se efectuará previo proceso de evaluación y selección. No obstante que la selección del personal se efectúe a través de exámenes o concursos de carácter general, ello no implicará en ningún caso la exoneración del periodo de prueba fijado por ley.

Al incorporarse al servicio de Grupo Genolg, el nuevo trabajador recibirá la orientación adecuada a fin de que pueda conocer su área y ámbito de trabajo, sus deberes y responsabilidades y beneficios que le corresponden.

Al ingresar al servicio de la empresa, será necesario que el candidato sea mayor de edad y presente los siguientes documentos:

- a. Copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI).
- b. Certificados de Antecedentes Policiales, Penales, de Salud y Domiciliario.
- c. Fotografías de frente tamaño carnet (2)
- d. Hoja de vida documentada y visada notarialmente.
- e. Copia de su(s) Título(s) profesional(es), así como acreditaciones de sus estudios habilidades según el caso y leyes vigentes.

- f. La ficha personal del trabajador proporcionada por la empresa debidamente llenada y firmada.
- g. Copia de la Partida de su Matrimonio, o certificado de convivencia, DNI de cónyuge, partida de Nacimiento y DNI de sus hijos, en caso de haberlos.

ARTICULO 7°.- Los tres primeros meses de todo nuevo trabajador (a) corresponden al periodo de prueba. En los casos de personal de Dirección o Trabajadores de Confianza, o para las labores que requieran un término mayor capacitación o de adaptación, que por su naturaleza o grado de responsabilidad tal prolongación pueda resultar justificada, el periodo de prueba podrá ser regulado de acuerdo a la legislación vigente.

ARTICULO 8°.- Los periodos de prueba solo serán aplicables a la firma del primer contrato. No se considera en la renovación.

CAPÍTULO III

DE LA JORNADA, HORARIO DE TRABAJO, TIEMPO

DE ALIMENTACION PRINCIPAL.

ARTÍCULO 9°.- La Empresa, determinará la jornada(s) y horario(s) o sistemas de trabajo. Asimismo, podrá establecer regímenes atípicos, alternativos o acumulativos de jornada laboral. La variación de éstos es facultad exclusiva de la Empresa, las que serán puestas a conocimiento de la Autoridad de Trabajo.

ARTÍCULO 10°.- Cuando los requerimientos de la producción lo hagan indispensables, la empresa podrá establecer regímenes alternativos o acumulativos de jornada semanal de trabajo y sus respectivos descansos,

ARTÍCULO 11°.- El trabajo extraordinario (horas exactas) es por su naturaleza facultativo y por lo tanto voluntario.

En los casos de emergencia así declarada por la Empresa, el trabajo en sobre tiempo es obligatorio para todo trabajador que fuere designado por la supervisión a laborar. Considerándose casos de emergencia, cualquier situación que pudiera causar trastornos en la marcha normal de la Empresa.

ARTÍCULO 12°.- El trabajo en sobretiempo, deberá ser previamente autorizado por el supervisor de área autorizado por el Ing. Residente, siempre y cuando se trate de labores imprevistas. El abono o compensación de sobretiempo, se pagará con la sobretasa horario establecida por ley o con descanso sustitutorio cualquiera fuera su modalidad.

ARTÍCULO 13°.- Los trabajadores que laboren en su día de descanso a pedido de la Empresa, percibirá una bonificación sobre sus salarios básicos, siempre que no descansen sustitutoriamente en otro día.

ARTÍCULO 14°.- Los trabajadores tienen derecho a una hora para que puedan tomar sus alimentos debiendo retornar a sus labores en caso de no retornar se les considerara como inasistencia.

CAPÍTULO IV

DE LA NORMAS DE CONTROL DE ASISTENCIA AL TRABAJO

ARTÍCULO 15°.- Los trabajadores están obligados a registrar personalmente sus ingresos y salidas de la jornada de trabajo, los mismos que se darán al momento de la marcación de asistencia respectivamente, inclusive la salida tomar sus alimentos y el consecuente retorno cuando este les sea aplicable en función a las áreas de trabajo en donde se desempeñan. Ello se hará efectivo mediante el sistema de control que la Empresa tenga implementando.

El incumplimiento de esta medida, acarreará sanción disciplinaria para el infractor.

ARTÍCULO 16°.- El Área de Administración es la responsable de hacer cumplir las normas que aseguren el control de asistencia, puntualidad y permanencia en el puesto de trabajo del personal.

ARTÍCULO 17°.- La puntualidad del personal, absolutamente necesaria para el correcto funcionamiento de la empresa, es obligación de los trabajadores llegar puntualmente a sus labores, de acuerdo al horario

de trabajo, que la empresa expondrá en forma permanente y en lugar visible.

Aquellos trabajadores que no cumplan con el horario de trabajo, serán sancionados de acuerdo a lo previsto en el presente Reglamento y en la legislación vigente.

CAPÍTULO V

DE LAS NORMAS DE PERMANENCIA EN EL PUESTO: PERMISOS, LICENCIAS E INASISTENCIAS

ARTÍCULO 18°.- Por la naturaleza de las operaciones continuas, todo trabajador que realice trabajos por guardias no podrá abandonar su labor hasta haber entregado el puesto a su relevo. Si el relevo no se presentara hasta 5 minutos después de su hora de ingreso, el trabajador saliente pondrá este hecho en conocimiento de su jefe, para que este adopte en conocimiento de su jefe, para que este adopte las medidas del caso.

ARTÍCULO 19°.- El trabajador, no deberá ausentarse de centro o lugar de trabajo durante la jornada salvo que la naturaleza de sus labores o

la orden expresa de su jefe inmediato, implique la prestación parcial o total de sus servicios del local o lugar de trabajo.

ARTÍCULO 20°.- Es facultad del supervisor conceder permiso sin goce de remuneraciones por decisión administrativa y atendiendo necesidades urgentes del trabajador. Dichas salidas de personal deberán ser comunicadas al área administrativa y autorizada por el residente de obra.

ARTÍCULO 21 °.- Permiso es toda autorización que faculta al trabajador a interrumpir sus labores habituales. El permiso se otorga por horas y en caso de requerirse plazos mayores, se le denominará licencia. Todo permiso o licencia, cualquiera sea el motivo que lo origine, debe ser autorizado por el jefe inmediato y visado por el jefe SSO, la administración y residencia siendo solicitado con la debida anticipación, salvo casos de fuerza mayor.

La empresa reconoce las siguientes ausencias por:

- a. Permiso sin goce de haber.
- b. Permiso personal, se otorgará de manera excepcional y no conlleva la pérdida del goce de haberes hasta un límite de 1.5

horas por día y no por más de tres días consecutivos o alternos al mes.

- c. Permiso por enfermedad, debidamente acreditada y hasta el límite fijado por las Normas Vigentes. No conlleva la pérdida del goce de haberes hasta el tope de ley.
- d. Licencia por duelo debido al fallecimiento de algún familiar directo del trabajador. No conlleva la pérdida del goce de haberes.
- e. Licencia por paternidad debido al nacimiento de un hijo del trabajador. No conlleva la pérdida del goce de haberes

ARTÍCULO 22°.- Todo permiso sin goce de haber priva al trabajador de la remuneración correspondiente, en forma proporcional al tiempo dejado de laborar. Los permisos sin goce de haber por asuntos personales se supeditarán a las necesidades de trabajo y se otorgan a juicio del jefe respectivo.

ARTÍCULO 23°.- El trabajador que se ausente sin haber obtenido el permiso respectivo, incurrirá en inasistencia injustificada, descontándose de su haber, el tiempo de inasistencia correspondiente.

La acumulación de inasistencias, según su naturaleza genera pérdida del derecho vacacional y es causal de despido de acuerdo a la legislación vigente.

ARTÍCULO 24°.- Toda ausencia al trabajo, debe ser comunicada y justificada al Empleador, de acuerdo a ley, dentro del tercer día de producida esta. En caso de incurrir se reportara a la autoridad competente y será considerado como abandono de trabajo.

ARTÍCULO 25°.- El empleador en respeto al proceso biológico de embarazo, proporciona a la gestante el derecho de reposo de 49 días naturales de prenatal y un lapso de 49 días más de posnatal.

En caso de que la gestante decida ampliar su descanso posnatal de 49 días naturales, este se iniciará el día del parto y se incrementará con el número de días de prenatal diferido, tal como sucede ahora con el periodo de 98 días.

CAPÍTULO VI

DE LA MODALIDAD DE LOS DESCANSOS SEMANALES

ARTÍCULO 26°.- la empresa otorgara como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso en cada semana,

ARTÍCULO 27°.- La empresa podrá designar como día de descanso, un día distinto al domingo en forma individual o colectiva, en cuyo caso el domingo trabajado será considerado como día normal de trabajo, estando sujeto a los beneficios establecidos convencionalmente.

ARTÍCULO 28°.- Los trabajadores que laboren en su día de descanso a pedido de la Empresa, percibirá una bonificación sobre sus salarios básicos, siempre que no descansen sustitutoriamente en otro día.

CAPÍTULO VII

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.

ARTÍCULO 29°.- Conforme a lo establecido por ley es facultad exclusiva de la empresa planear organizar controlar las actividades del personal en sus respectivos lugares de trabajo comprendiendo los ítems siguientes

- a) Reclutar seleccionar contratar y cesar a sus trabajadores.
- b) Determinar el perfil y la aptitud de sus trabajadores para el puesto designado así como decidir sus promociones y normar sus remuneraciones.
- c) Programar turnos sistemas y horarios dentro de la norma legal.
- d) Utilizar las tecnologías más convenientes, la aplicación y modificación de métodos de trabajo.
- e) Realizar un MOF y descripciones del puesto donde se determine obligaciones y funciones de cada puesto
- f) Considerar y calificar los cargos de dirección y confianza comunicándose esto a sus trabajadores que ejerzan dichos puestos.
- g) Designar las actividades y tareas a realizar así como los trabajadores a ejecutar dicha actividad.
- h) Variar la posición o puesto de cada trabajador según sus necesidades operativas siempre que dicho cambio no disminuya su remuneración.
- i) Transferir a sus trabajadores(as) para laborar dentro de sus instalaciones, operaciones, unidades, proyectos y áreas considerando necesario para el eficaz desarrollo de la empresa dentro de los límites que señala la ley.

- j) Celebrar contratos de trabajo por tiempo indeterminado; sujetos a modalidad y tiempo parcial sin limitación alguna.
- k) Conceder permisos y licencias a sus trabajadores(as).
- l) Realizar el encargo de puesto de trabajo cuando exista necesidad de ello o por ausencia temporal.
- m) Evaluar y capacitar al personal de acuerdo a su cargo y nivel ocupacional.
- n) Suspender el contrato de trabajo como sanción disciplinaria al personal que incurra en falta muy grave (considérese incumplimiento de los procedimientos de seguridad del empleador en los diferentes centros de operación.
- o) Suspender el contrato de trabajo por solicitar o recibir dádivas como consecuencia de las funciones a su cargo

ARTÍCULO 30°.- Si bien existe dentro de la organización los niveles jerárquicos tales como Gerente General, Gerente de Operaciones, Residentes, Ingenieros Residentes, Jefe SSO, Ingenieros. En este presente reglamento se considerara a todos los mencionados como supervisor refiriéndonos como el Jefe(a) inmediato(a) superior de cada trabajador (a)

ARTÍCULO 31°.- Es obligación de la empresa

Cumplir y hacer cumplir mediante los supervisores reconocidos por esta o sus asignados el presente reglamento interno, así como cualquier otra directiva de orden interno.

Brindar una supervisión razonable basada en el respeto de nuestros trabajadores(as) promoviendo la mayor armonía y comprensión dentro de las relaciones de trabajo.

Cumplir con las obligaciones que como empleador que indica las leyes y con los compromisos contractuales adquiridos con nuestros trabajadores(as).

Disponer la oportuna y debida atención a las condiciones que presenten cualquier riesgo para los trabajadores(as). Formulando procedimientos directivas que permitan asegurar un adecuado nivel de protección de la salud seguridad de los trabajadores(as). Así como el medio ambiente de nuestras operaciones.

Entregar a los (las) trabajadores(as).los equipos de protección personal contra accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

CAPÍTULO VIII

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

ARTÍCULO 32°.- El trabajador por efecto de su contratación y de la prestación de sus servicios tiene derecho a:

- a. Recibir un trato digno y junto como persona
- b. Todos los beneficios y prestaciones sociales reconocidos por las normas legales y/o convencionales que resulten aplicables a su labor.
- c. Registrar a sus familiares conforme al Convenio.

ARTÍCULO 33°.- Son obligaciones del trabajador, entre otras las siguientes:

- a. Comunicar por escrito a la Oficina de Administración de Grupo Genolg , cualquier cambio o variación de sus datos personales y familiares que permita a la empresa mantener actualizado su legajo.
- b. Cumplir con el horario de trabajo que le asigne la empresa
- c. Someterse a los exámenes médicos anuales y otros periódicos, señalados en las normas legales vigentes y aquellos que por la naturaleza de trabajo exija serán por cuenta y costo de la Empresa.

- d. Conservar y dar uso adecuado y devolver al término de la jornada de trabajo, herramientas, instrumentos y equipos de trabajo que se la haya proporcionado.
- e. Laborar aportando el máximo de su esfuerzo y capacidad.

ARTÍCULO 34°.- En caso de que el trabajador incumpliera alguna de sus obligaciones establecidas en el presente artículo, será objeto de sanción disciplinaria conforme a lo previsto en el Capítulo V del presente Reglamento.

Son las obligaciones, con perjuicio de sanción las siguientes:

- a. Permanecer en las áreas de la Empresa, fuera de su jornada de trabajo sin la autorización correspondiente.
- b. Fumar en lugares prohibidos.
- c. Colocar inscripciones o boletines fuera de las vitrinas y/o murales instalados para este fin.
- d. La sustracción o utilización de documentos de la Empresa, sin la debida autorización.

Son las obligaciones, sin perjuicio de sanción las siguientes:

- a. Mantener en buen estado al armario asignado por la Empresa y utilizarlos solo para conservar los implementos propios de su labor y efectos personales. Está obligado además a mostrar el interior

- del armario en cada oportunidad que lo solicite la supervisión.
- b. Portar en cualquier instalación o dependencia de la Empresa, en forma visible y permanente su respectivo fotocheck.
 - c. Solicitar autorización previa de su jefe inmediato, cuando por razones del servicio deba desplazarse fuera de su área de trabajo.
 - d. Prestar auxilio en cualquier tiempo y lugar que necesite por siniestro o riesgo inminente, en que peligre la integridad física del personal y/o bienes o instalaciones de la Empresa.
 - e. Hacer uso apropiado de todos los resguardos, dispositivos e implementos de seguridad y demás medios suministrados de acuerdo al reglamento para su protección o la de otras personas. Además acatarán todas las instrucciones sobre seguridad relacionadas con el trabajo que realizan.
 - f. Cuidarán de no intervenir, cambiar, desplazar, sustraer, dañar o destruir los dispositivos de seguridad u otros aparatos proporcionados para su protección o la de otras personas, ni contrariarán los métodos y procedimientos adoptados con el fin de reducir al mínimo los riesgos de accidentes inherentes a su ocupación.
 - g. Cumplir con las normas de orden legal, convencional y los preceptos de este Reglamento, así como las normas y

procedimientos vigentes impartidas por la Empresa.

- h. Mostrar al personal de vigilancia que lo requiera, los objetos y el contenido de los paquetes que porte, al ingreso o salida de las instalaciones de la Empresa.

CAPÍTULO IX

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 35 °.- Al imponer una medida disciplinaria, el jefe tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- a. Deberá ser adecuada, oportuna y observando los antecedentes del trabajador.
- b. Deberá ser proporcional a la gravedad de la falta cometida.

ARTÍCULO 36°.- Las medidas o sanciones disciplinarias que la Empresa está facultada a aplicar son las siguientes.

- a. AMONESTACIÓN VERBAL.- Se aplica generalmente en caso de faltas leves primarias.
- b. AMONESTACIÓN ESCRITA.- Es de aplicación para los casos de reincidencia en las faltas leves y primarias o para los casos que revistan cierta gravedad.
- c. SUSPENSIÓN.- Esta medida implica la separación temporal del trabajador, sin derecho a la percepción de remuneraciones. La

suspensión al trabajo será de acuerdo con la gravedad de la falta como mínimo un (1) día laborable, hasta siete (7) días como máximo.

- d. **DESPIDO.-** Es la terminación definitiva del contrato individual de trabajo por causas justas relacionadas, con la capacidad y/o con la conducta del trabajador, que involucre una potencial pérdida personal, patrimonial u operacional considerándose falta muy grave

ARTÍCULO 37°.- Serán amonestados por escrito los trabajadores que incurran por primera vez en las siguientes faltas:

- a. Llegar tarde al trabajo.
- b. Salir del trabajo antes de la hora o ausentarse sin el permiso correspondiente.
- c. Incurrir en actos de indisciplina de carácter leve.
- d. Negligencia o ineficiencia en el trabajo de carácter leve.
- e. No concurrir a las actividades programadas de prevención y seguridad.
- f. Malograr, alterar o perjudicar, ya sea por acción u omisión, cualquier sistema, aparato o equipo de protección personal o cualquier máquina o implemento de trabajo de la planta e

instalaciones, o que incumplan las reglas de seguridad.

ARTÍCULO 38.- Serán motivos de suspensión las siguientes faltas:

- a. Reincidir en más de una amonestación escrita por la misma falta.
- b. La negativa del trabajador a laborar sobretiempo (horas extras) en casos de emergencia.
- c. Faltar injustificadamente al trabajo.
- d. No usar los implementos de Seguridad.
- e. Retirar elementos y los accesorios de estaciones de emergencia.
- f. Dormir durante las horas de trabajo.

ARTÍCULO 39°.- La amonestación escrita o suspensión, expresará de manera clara y objetiva, los hechos que la motivan, siendo firmada por el jefe y al momento de su recepción por el infractor. Si el trabajador se negara a firmarla, se dejará constancia escrita de ello.

ARTÍCULO 40°.- El trabajador que no estuviere de acuerdo con la amonestación escrita o suspensión podrá apelar mediante el procedimiento de reclamos establecido, dentro de las 48 horas de haberlo firmado o de haber sido notificado.

ARTÍCULO 41°.- Son causas de despido:

- a. Aquellas establecidas en la Ley de Productividad y competitividad Laboral T.U.O. Decreto Legislativo 728 (D.S. N° 003-97-TR de 21-03-97).

- b. Incumplimiento a la norma de seguridad que pongan en riesgo su integridad física y la de sus compañeros.
- c. Asistir bajo influencias de alcohol y o drogas.
- d. Operar equipos sin autorización
- e. Trabajar con energía vivas (eléctrica, mecánica, neumática, hidráulica, eólica)
- f. Realizar trabajos no asignados sin la debida autorización del supervisor
- g. Permitir ingreso y/o laborar como personal de sub contratista dentro las labores
- h. Participar de riñas y peleas dentro del centro de labor.
- i. Acumulación de más de 2 faltas graves.
- j. Participar o verse involucrados en casos de hostigamiento sexual comprobado

CAPÍTULO X

DE LA RENUNCIA DEL TRABAJADOR

ARTÍCULO 42°.- Todo empleado que formule renuncia a la empresa deberá ceñirse a lo siguiente:

- a. Presentar mediante carta simple o notarial su renuncia con 30 días de anticipación.
- b. Consecuentemente, y estando a la espera de la respuesta de la citada carta, deberá ir preparando todo lo relacionado a la entrega del puesto (Documentos, llaves, útiles de escritorio, carnet de trabajo y demás bienes entregados).

ARTÍCULO 43°.- La Residencia puede exonerar del plazo de ley, antes mencionado, entendiéndose aceptada la solicitud si no es rechazada por escrito dentro del tercer día.

CAPÍTULO XI

REEMPLAZOS Y ENCARGATURAS

ARTÍCULO 44°.- Cuando alguno de los puestos previstos por el Cuadro de Asignación de Personal quede temporalmente vacante, ya sea por renuncia, suspensión, inhabilitación, vacaciones, licencia, descanso o cualquier otro motivo previsto en nuestra legislación o en el presente Reglamento, el Gerente General podrá cubrirla a través de un reemplazo, encargándole la plaza de manera temporal a uno sus supervisores, estableciéndose las condiciones económicas que correspondan.

- a. Si el puesto fuera el de Gerente General, o de cualquier otra de las gerencias, la determinación del reemplazo y las condiciones económicas del mismo será efectuada mediante un directorio.
- b. En cualquier caso, se dejará expresa constancia con el supervisor o funcionario a quien se le vaya a encargar el puesto vacante, que la encargatura será temporal, regresando a su puesto habitual una vez una vez terminada la vacancia del puesto temporalmente cubierto.

- c. En cualquier caso, para la encargatura, se deberá atender a lo señalado por las directivas y cualquier disposición legal aplicable

CAPÍTULO XII

ATENCIÓN DE ASUNTOS LABORALES

ARTÍCULO 45°.- Todo reclamo planteado por el trabajador mediante procedimientos de reclamos, quedará concluido en la instancia en que se encontrare, si el reclamante recurriera por la misma causa ante las Autoridades Judiciales o Administrativas.

CAPÍTULO XIII

DE LA HIGIENE, SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

ARTÍCULO 46°.- La empresa proporcionará los implementos de Seguridad, según las normas vigentes sobre la materia.

ARTÍCULO 47°.- Todo accidente de trabajo, por leve que fuera, aunque no cause lesión alguna, debe ser comunicado inmediatamente al supervisor o persona encargada, quien emitirá el reporte y/o informe escrito de Accidente de Trabajo (parte interno de Seguridad)

ARTÍCULO 48°.- Los trabajadores deberán informar a su jefe inmediato, sobre cualquier lugar o condición de trabajo inseguro y/o peligroso que pudieran detectar para evitar daños y perjuicios a su integridad física, la de sus compañeros de labores o equipos.

ARTÍCULO 49°.- Los trabajadores están obligados en asistir a las charlas y prácticas que la Empresa, organice con la finalidad de preparar al trabajador para casos de emergencia o fuerza mayor.

ARTÍCULO 50°.- La empresa, se reserva la facultad de dictar las disposiciones generales y específicas relativas a Higiene y Seguridad, en las circunstancias y oportunidades que considere conveniente. En concordancia con las disposiciones legales.

CAPÍTULO XIV

DE LA CAPACITACIÓN

ARTÍCULO 51°.- La empresa, en atención a sus necesidades técnicas, operativas y administrativas, promueve la capacitación de su personal, el cual responderá con dedicación y esfuerzo para asimilarla en forma adecuada y eficiente. El cual redundará en beneficio propio y de la Empresa.

CAPÍTULO XV

DEL USO DE VIVIENDA

ARTÍCULO 52°.- La empresa bajo responsabilidad solidaria con el titular minero, proporcionarán vivienda a sus trabajadores, entre otras facilidades. Ya sea que la vivienda estuviera ubicada en el campamento o en la localidad cercana a la unidad de producción. Asimismo la empresa en caso de no proporcionar vivienda brindarán las facilidades de transporte y alimentación.

CAPÍTULO XVI

PROCEDIMIENTO EN CASO DE RECIBIR RECLAMOS

POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL

ARTÍCULO 53°.- El trabajador o trabajadora que vea afectada su dignidad, intimidad, integridad física, psíquica y psicológica, debido a ciertas conductas de naturaleza sexual (hostigamiento sexual) por parte de personas que en el centro de trabajo por encontrarse en una posición de autoridad, jerarquía, u otra situación ventajosa se aprovechan de

ello, tiene el derecho a que se inicie un procedimiento administrativo a fin de que cese el hostigamiento.

Las conductas de naturaleza sexual realizadas por un trabajador a otro de igual jerarquía o de similar situación, o hacia un superior, serán igualmente conocidas. En este caso, de no calificar como hostigamiento sexual, será tratado como falta grave de acuerdo a nuestra legislación y al presente Reglamento.

ARTÍCULO 54°.- La Autoridad competente para realizar la investigación por hostigamiento sexual será la Administración. En caso de ser el presunto hostigador la jefa de dicho departamento, lo hará ante la autoridad inmediata de mayor jerarquía.

En caso de que el presunto hostigador sea el Gerente General no será aplicable el procedimiento interno, por lo que el trabajador tendrá derecho a interponer una demanda sobre cese de hostigamiento ante el poder judicial.

ARTÍCULO 55°.- El procedimiento consiste de los siguientes pasos:

- a. El trabajador(a) que considere está siendo víctima de hostigamiento sexual podrá interponer una queja debidamente

fundamentada ante el responsable de la administración , o ante la autoridad inmediata de mayor jerarquía de ser el caso.

- b. La Autoridad competente evaluará si los hechos reportados constituyen hostigamiento sexual.
- c. La autoridad competente tendrá un plazo de tres (3) días útiles para informar al presunto hostigador de las imputaciones que se le hacen, corriendo traslado de la queja.
- d. El presunto hostigador tendrá cinco (5) días útiles a fin de realizar sus descargos respecto de las imputaciones hechas en su contra.
- e. La Autoridad Competente pondrá en conocimiento de la parte afectada los descargos respectivos; así mismo todos los documentos presentados deberán ponerse en vista de las partes.
- f. La Autoridad competente tendrá para la investigación un plazo máximo de diez (10) días hábiles.
- g. Después de culminado el plazo para la investigación, la autoridad competente tendrá cinco (5) días hábiles a fin de emitir una Resolución, poniéndole fin al procedimiento. Dicha resolución deberá ser motivada, y señalar la sanción correspondiente.

ARTÍCULO 56°.- Los medios probatorios deben servir para acreditar los hechos expuestos por las partes, los mismo podrán ser presentados hasta antes de emitir la Resolución que pone fin al procedimiento.

Corresponde al hostigado probar lo que afirma en la queja, al punto de crear una duda razonable a su favor a fin de que la misma sea admitida a trámite.

Se considerarán como medios probatorios los siguientes:

- a. Declaración de testigos.
- b. Documentos públicos o privados.
- c. Grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto telefónicos, fotografías, objetos, cintas de grabación, entre otros.
- d. Pericias psicológicas, psiquiátricas forenses, grafo técnicas, análisis biológicos, químicos, entre otros.
- e. Cualquier otro medio probatorio idóneo.

ARTÍCULO 57°.- En caso de comprobarse la falta, debido a ciertas conductas de naturaleza sexual (hostigamiento sexual) afectando su dignidad, intimidad, integridad física, psíquica y psicológica se finalizara el vínculo laboral con el infractor.

CAPÍTULO XVII

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 58°.- El presente Reglamento, sería modificado por la Empresa cuando las disposiciones y/o reglamentaciones de la Empresa así lo requieran.

ARTÍCULO 59°.- Todos los casos no previstos expresamente en este Reglamento se regirán por las disposiciones que al efecto dicte la Empresa, en el legítimo ejercicio de sus derechos, dentro del margen de facultades conforme a ley.